

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2632/2537

นาย สำเรียง อุ ตรี
นาง ทอง โฉม สุภาพ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

ในวันนัดสืบพยานโจทก์คู่ความตกลงทำกันว่า ขอให้ส่งหนังสือสัญญาซื้อขายไปตรวจพิสูจน์ว่า ลายมือชื่อในช่องผู้ขายเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของ ส. หรือไม่ หากเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงฝ่ายจำเลยยอมแพ้ ถ้าหากไม่ใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงโจทก์ยอมแพ้ ทั้งสองฝ่ายจะออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง หากฝ่ายใดไม่ยินยอมออกค่าใช้จ่ายให้ถือว่าฝ่ายนั้นยอมแพ้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ และศาลชั้นต้นอนุญาตให้เป็นไปตามที่คู่ความทำกันและมีคำสั่งให้โจทก์จำเลยนำเงินค่าตรวจพิสูจน์มาวางต่อศาลภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2532 หากไม่นำมาศาลจะถือว่าฝ่ายนั้นยอมแพ้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาที่คู่ความทำกันครั้งนี้ถึงกำหนดจำเลยได้นำเงินค่าตรวจพิสูจน์มาวางต่อศาลชั้นต้นเพียงฝ่ายเดียว ดังนี้ ในวันดังกล่าวศาลชั้นต้นยังไม่ได้ส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์ ทั้งยังไม่ทราบค่าตรวจพิสูจน์ว่าเป็นจำนวนเท่าใดการที่โจทก์ยังไม่ได้วางเงินค่าตรวจพิสูจน์ต่อศาลชั้นต้นจึงมิใช่ข้อที่บ่งชี้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงโดยผิดเงื่อนไขตามคำทำแต่เป็นกรณีที่ยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องวางเงินค่าตรวจพิสูจน์การที่ศาลชั้นต้นงดการส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์และวินิจฉัยว่าโจทก์แพ้คดีคำทำนั้นจึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอห้ามมิให้จำเลยทั้งแปดรบกวนการครอบครองและแย่งการครอบครองที่ดินของโจทก์และมีคำสั่งว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแต่เพียงผู้เดียว ให้นายอำเภอเมืองขอนแก่นระงับการจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่จำเลยทั้งแปด

จำเลยทั้งแปดให้การและฟ้องแย้งกับแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องและขอพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนายสุรพงษ์ ให้โจทก์ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 353ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้แก่จำเลยทั้งแปด

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งและแก้ไขคำให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2532 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ คู่ความตกลงทำกันว่าขอให้ส่งหนังสือสัญญาการซื้อขายฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2532 (เอกสารหมาย จ.ล.1) ไปตรวจพิสูจน์ว่าลายมือชื่อในช่องผู้ขายเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของนายสุรพงษ์หรือไม่ หากเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงฝ่ายจำเลยยอมแพ้ ถ้าหากไม่ใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงโจทก์ยอมแพ้ ในการตรวจพิสูจน์ทั้งสองฝ่ายจะออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง หากฝ่ายใดไม่ยินยอมออกค่าใช้จ่ายให้ถือว่าฝ่ายนั้นยอมแพ้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เป็นไปตามที่คู่ความทำกัน ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 2532 ซึ่งเป็นวันนัดพร้อม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์จำเลยนำเงินค่าตรวจพิสูจน์ที่จะออกคนละครึ่งมาวางต่อศาลภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2532 หากไม่นำมา ศาลจะถือว่าฝ่ายนั้นยอมแพ้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2532 เมื่อถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2532 ปรากฏว่าจำเลยได้นำเงินค่าตรวจพิสูจน์มาวางต่อศาลชั้นต้น แต่โจทก์ไม่นำเงินค่าตรวจพิสูจน์มาวางภายในกำหนด

ศาลชั้นต้นเห็นว่า โจทก์ไม่นำเงินค่าตรวจพิสูจน์มาวางศาลภายในกำหนด ดังนั้น โจทก์ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำ พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของ นายสุรพงษ์ ให้โจทก์ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 353 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ให้แก่จำเลยทั้งแปด ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งแปดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งแปดว่า โจทก์ไม่ได้วางเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อในหนังสือสัญญาการซื้อขายรายพิพาท โจทก์จะต้องแพ้คดีตามคำทำหรือไม่ เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม 2532 ที่สั่งให้โจทก์จำเลยนำเงินค่าตรวจพิสูจน์มาวางต่อศาลภายในนัดหน้า คือให้วางภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2532 นั้น ปรากฏว่าศาลชั้นต้นยังไม่ได้ส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์เพราะยังต้องรอสอบถามไปยังผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ก่อนว่าลายมือชื่อในเอกสาร หมายเลข 1 แผ่นที่ 1 นั้นใช่ลายมือชื่อของนายสุรพงษ์ โฉมสุภาพ ที่ลงไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ แสดงว่ายังอยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสารที่จะส่งตรวจพิสูจน์อยู่ ค่าตรวจพิสูจน์ก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องเสียเท่าใดเมื่อศาลชั้นต้นยังไม่ได้ส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์เพราะยังรวบรวมเอกสารที่ตรวจพิสูจน์ไม่ครบ ทั้งยังไม่ทราบค่าตรวจพิสูจน์ว่าเป็นจำนวนเท่าใด การที่โจทก์ยังไม่ได้วางเงินค่าตรวจพิสูจน์ต่อศาลชั้นต้นตามที่ปรากฏในรายงานดังกล่าวจึงมิใช่ข้อที่บ่งชี้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงโดยผิดเงื่อนไขตามคำทำ แต่เป็นกรณีที่ยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องวางเงินค่าตรวจพิสูจน์ต่อ

ศาลชั้นต้นการที่ศาลชั้นต้นด่วนงดการส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์ โดยวินิจฉัยว่าโจทก์
แพ้คดีตามคำทำนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา และที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษาให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้น
ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้คู่ความมีคำทำให้แพ้ชนะต่อกัน ดังนั้นจึงให้ศาลชั้นต้นดำเนิน
กระบวนการพิจารณาใหม่ให้เป็นไปตามคำทำ ฎีกาของจำเลยทั้งแปดฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำฟ้อง-ไพศาล รางฆาการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>